



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
ציפי קוינט שילוני**

|         |            |                                             |
|---------|------------|---------------------------------------------|
| התובעים | 1          | לוי מאיר<br>דפנה 11/6, מודיעין-מכבים-רעות   |
|         | 2          | לוי מרגלית<br>דפנה 11/6, מודיעין-מכבים-רעות |
|         | <b>נגד</b> |                                             |
| הנתבעים | 1          | ענתבי משה                                   |
|         | 2          | ענתבי ורד                                   |

באמצעות ב"כ: עו"ד דרור ענתבי  
הברזל 32, תל אביב - יפו  
טל': 03-6033313 פקס: 03-6033346

## **פסק דין**

**עניינה של התביעה בשאלה מהם דמי האיזון להם זכאים התובעים בגין הרחבת דירתם של הנתבעים על חשבון שטח הגג המשותף.**

### **כללי**

- ענייננו בבית המשותף ברחוב דפנה 11, מודיעין הידוע כגוש 5655 חלקה 7 (להלן - **הבית המשותף** או **הבית**). הבית מורכב ממבנה אחד ובו ארבע קומות ושמונה דירות. התובעים הם בעליה של הדירה הידועה כחלקת משנה 6 שמיקומה בקומה הראשונה, והנתבעים הם בעליה של הדירה הידועה כחלקת משנה 7 שמיקומה בקומה השנייה, תחת גג הבית המשותף. התביעה היא לתשלום דמי איזון בגין תוספת בניה שביצעו הנתבעים בחלקו המערבי של גג הבית המשותף אשר מעל דירתם, על-פי סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - **חוק המקרקעין**). המדובר בגג רעפים משופע.
- יצוין כי התביעה במתכונתה המקורית כללה סעדים נוספים דוגמת דמי שימוש. התובעים, שלא היו מיוצגים לאורך ההליך כולו למרות הפצרותיי אף הגדילו לעשות ודרשו צו למניעת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבניה בצוותא חדא עם הדרישה לדמי איזון, והרי אלו דרישות שאינן יכולות לדור בכפיפה אחת. יחד עם זאת סעדים אלו נזנחו בסופו של יום על ידי התובעים וכעת הסוגיה העומדת לפתחי היא דמי האיזון בלבד (עמ' 11 שורה 35 לפרוטוקול הדיון מיום 3.1.19).

**העובדות הרלוונטיות**

3. במסגרת תכנית בניין עיר 420-0220947 מד/מק/23/4 (צורפה כמוצג לה' למוצגי התובעים)

(להלן – **תכנית הגגות**) אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין-מכבים-רעות תוספת זכויות בניה בסך של 35 מ"ר עיקרי עבור דירות בקומות העליונות בארבעה מבנים זהים, ביניהן דירת הנתבעים, לבניה בחלל גג רעפים. בהתאם לתכנית זו ולתכניות נוספות החלות על הבית המשותף ניתן לנתבעים היתר בדיעבד על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין להרחיב את דירתם על גבי חלקו המערבי של גג הבית בהיקף של 38.56 מ"ר (3.59 מ"ר מתוכם מהווים את חלקם היחסי של הנתבעים בזכויות הבניה על-פי תכנית הבניין המקורית – ראו מוצג לט' ו-מ' למוצגי התובעים). יצוין כי השטח של 38.56 מ"ר, על פי ההחלטה בבקשה להיתר, הוא השטח הבנוי בגג מעל גובה של 1.8 מ'. כזכור המדובר בחלל המצוי תחת גג רעפים וחלל הנמוך מ-1.8 מ' איננו נמנה במניין שטחי הבניה הכלולים בהיתר לעניין זה ראו תקנה 4(ד) לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992 (להלן – **תקנות התכנון והבניה**).

4. בעקבות מתן ההיתר חויבו הנתבעים בתשלום היטל השבחה על סך 100,706 ש"ח. המועד שנקבע לחיוב הוא 14.06.16 (מוצג לב' למוצגי התובעים). ביום 15.08.16 נעתרה הוועדה המקומית לבקשת הנתבעים למתן פטור מתשלום היטל השבחה על-פי סעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – **חוק התכנון והבניה**). ראו מוצגים לב' 1 ו-לב' 2 למוצגי התובעים.

5. הנתבעים הגישו התנגדויות הן לתכנית הגגות והן לבקשה להיתר. יצוין, כי שאר בעלי הדירות בבית המשותף נתנו הסכמתם להרחבה המתבקשת (נספח 14 לכתב ההגנה).

6. ביום 26.10.17 התקיים דיון מקדמי בתיק זה במסגרתו הסכימו הצדדים על מינוי שמאי מוסכם מטעמי לצורך הערכת שוויין של זכויות הבניה וקביעת תשלומי האיזון בהם יישאו



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים. בהתאם להסכמת הצדדים מיניתי בהחלטתי מאותו היום את השמאי גיל קידר (להלן – השמאי) כדי ש"יבחן ויעריך מהו שווי זכויות הבניה בשטח של 38.56 מ"ר, שנמצא בגג הבניין ברחוב דפנה 11, הידוע כגוש 5655 חלקה 7, ואשר הנתבעים הרחיבו את דירתם כלפי שטח זה. השמאי ישים לב בחוות דעתו לכך הדקויות הכרוכות בכך שמדובר בזכויות שנובעות מקיומו של בית משותף", כך כלשון ההחלטה.

**מהם דמי איזון?**

7. במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין הביא המחוקק לשינוי הרוב הדרוש לשם ביצוע שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה שהם לצורך הרחבת דירות בבתי משותפים. על פי התיקון, רשאי בעל דירה להרחיב את דירתו ולבנות על גבי הרכוש המשותף בהסכמת רוב של 75% מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, חרף התנגדות המיעוט (סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין). לפיכך קבע המחוקק כי בעל דירה שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, חייב לשלם במועד ההחלטה על ההרחבה תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף. סעיף 71ב(ד) וסעיף 71ב(ה) לחוק המקרקעין קובעים כדלקמן:

"(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה."

8. ככלל, תשלומי האיזון נקבעים בהסכמה בין בעלי הדירות. בהעדר הסכמה הם ייקבעו על ידי שמאי מקרקעין שימונה על ידם בהסכמה. בהעדר הסכמה על מינוי שמאי, רשאי בעל דירה המבקש את המינוי או בעל דירה החולק על קביעת השמאי לפנות למפקח על רישום מקרקעין בתביעה למנות שמאי שיקבע את תשלומי האיזון (סעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין; ראו גם: ת"א 253/18 (מפקח על רישום מקרקעין) גולדה וולקן נ' יפה אוהבי (פורסם באתר



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משרד המשפטים, 14.11.19; א. איזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק שלישי בתים משותפים (עמ' 235-236).

**חוות דעת השמאי**

9. ביום 23.11.17 הוגשה חוות דעתו של השמאי. להלן עיקרי חוות הדעת:

7." עקרונות ושיקולים בשומה

בהערכת שווי הזכויות בנכס הנדון, יש להתחשב בין היתר, בגורמים ובשיקולים הייחודיים הבאים:

7.1 נתבקשתי לאמוד את שווי זכויות הבניה בחלל גג רעפים (מעל תת חלקה 7) לצורך קביעת תשלומי איזון בין בעלי החלקים ברכוש המשותף.

7.2 מיקום הנכס שבנדון, ברח' דפנה 11, שכונת הפרחים, מודיעין.

7.3 אופי הסביבה – סביבת מגורים מבוקשת בעיר מודיעין.

7.4 המצב המשפטי – הנכס הנישום, מהווה חלק מהרכוש המשותף השייך לכל תתי החלקות בבניין עפ"י חלקם היחסי ברכוש המשותף.

7.5 המצב התכנוני – עיקר זכויות הבניה בחלל גג הרעפים נוצרו מאישור תב"ע מד/מק/23/4 מיום 12.01.2016, המתיר תוספת של 35 מ"ר עיקרי ליחידת דיור אחת, ובסה"כ 70 מ"ר במגרש שבנדון. יתרת השטח שנוצל, קרי 3.56 מ"ר, הינו מתוקף יתרת זכויות בניה הקיימים במגרש הנדון מתוקף תכניות קודמות.

7.6 המצב הרישוי – קיים היתר בניה לעליית הגג בשטח של 38.56 מ"ר, השטח תואם את הבנוי בפועל.

7.7 לצורך חישוב השטח האפקטיבי בעליית הגג, הובא בחשבון סעיף 4(ד) לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992: "שטח עליית הגג יחושב לפי ההשלכה האופקית על הרצפה של אותו חלק, בעליית הגג, הגבוהה מ- 1.80 מטרים".

עפ"י היתר בניה ועל פי מדידה בפועל עולה כי השטח הגבוה מ- 1.80 מ' הינו 38.56 מ"ר.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/250/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7.8 כמו כן, לא הובא בחשבון כי עפ"י סעיף 3.2 לתקן מס' 9 של הועדה לתקינה השמאית מטעם משרד המשפטים העוסק בהגדרה ודווח של שטחים בנויים בדירות מגורים בשומה מקרקעין: "שטח המפלס העליון לא יכול את היטל שטח המדרגות העולות אליו".

עפ"י מדידה גראפית מהיתר הבניה עולה כי שטח היטל המדרגות במפלס העליון הינו כ- 3 מ"ר. שטח זה נהוג להוריד מסך השטח בהיתר אך לאור מטרת השומה וכתב המינוי הוערכו זכויות בניה של 38.5 מ"ר וזאת שאף על פי הנוהג ותקן 9 של הועדה לתקינה יש להפחית את השטחים הללו בתחשיבי השווי.

7.9 שווי הנכס הוערך למועד הקובע – 16.11.17.

7.10 עקרונות לתחשיב השווי וקביעת שווי

7.10.1 תחשיב השווי נערך בגישת ההשוואה לדירות מגורים מהסביבה בחילוץ שווי מ"ר מבונה תוך מתן מקדמי התאמה ראויים והפחתות נדרשות.

7.10.2 הובא בחשבון שווי זכויות הבניה בחלל גג הרעפים (שמעל תת חלקה 7) לרבות שווי מעטפת חלל גג רעפים בנוי שנבנה ע"י הקבלן בהיתר הבניה המקורי ומהווה למעשה רכוש משותף.

7.10.3 משווי זכויות הבניה הופחת היטל השבחה בסך 100,706 ₪, כפי שנקבע ע"י שומה הועדה ושולם ע"י בעלי תת חלקה 7.

7.10.4 הובא בחשבון כי הזכויות בעליית הגג נוצרו בעקבות אישור תב"ע מד/מק/23/4 מיום 12.01.2016, תכנית זו שיזמו דיירי הקומות האחרונות (רק להם הגישה והאפשרות הפיזית לניצול הזכויות בחלל הגג) בבניינים הממוקמים ברחובות דפנה 7, 9, 11, 13 ובסה"כ 8 דירות.

הכנת תב"ע כרוכה בעלויות כספיות כגון: אדריכל, יועצי תכנון ומוודדים וכו'. לא הוצג בפנינו התשלומים ששולמו בעבור הכנת התב"ע, לפיכך הנחת העבודה הינה כי עלות הכנת התב"ע בגבולות 40,000 ₪, קרי, לדירה אחת עלות הכנת התב"ע הינה בגבולות 5,000 ₪.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7.10.5 לאחר הסדרת עלויות האיזון בין כל בעלי החלקים ברכוש המשותף יש לתקן את

צו רישום הבתים המשותפים ולהצמיד לתת חלקה 7 את הזכויות הנ"ל ולהוציאם

מהרכוש המשותף.

7.11 יש להתחשב במחירי המקרקעין בסביבה.

8. סקר מחירים

• סקר מחירי מכירה לדירות בסביבה

| תאריך העסקה | כתובת         | גוש/חלקה/תת חלקה | קומה | חדרים | שטח דירה | מחיר מכירה  | שווי למ"ר בנוי |
|-------------|---------------|------------------|------|-------|----------|-------------|----------------|
| 05.07.2017  | לוע הארי 8    | 5656/25/10       | 3    | 4     | 123      | 2,140,000 ₪ | 17,398 ₪       |
| 09.02.2017  | חרצית 8       | 5656/43/14       | 1    | 3     | 93       | 1,675,000 ₪ | 18,011 ₪       |
| 07.02.2017  | דפנה 11       | 5655/7/8         | 2    | 4     | 96       | 1,650,000 ₪ | 17,188 ₪       |
| 22.01.2017  | כחלית ההרים 7 | 5656/36/6        | 2    | 4     | 100      | 1,940,000 ₪ | 19,400 ₪       |
| 08.11.2016  | לוע הארי 20   | 5655/17/5        | 1    | 5     | 109      | 1,990,000 ₪ | 18,257 ₪       |
| 05.06.2016  | כחלית ההרים 9 | 5656/34/5        | 2    | 4     | 98       | 1,790,000 ₪ | 18,265 ₪       |
| 11.01.2016  | לוע הארי 16   | 5655/21/7        | 3    | 4.5   | 98       | 1,880,000 ₪ | 19,184 ₪       |
|             |               |                  |      |       |          | בממוצע      | 18,243 ₪       |
|             |               |                  |      |       |          | במעגל       | 18,200 ₪       |

מתקבל שווי למ"ר בנוי בגבולות 18,200 ₪/מ"ר.

9. תחשיבים לאומדן השווי

| מרכיב                                 | שווי      |
|---------------------------------------|-----------|
| שווי למ"ר בנוי בממוצע                 | 18,200 ₪  |
| הפחתת רווח יזמי                       | 0.85      |
| עלות בניה למ"ר                        | 5,000 ₪   |
| שווי מ"ר מבונה                        | 10,470 ₪  |
| מקדם עליית גג                         | 0.7       |
| מקדם מושע וסחירות מוגבלת              | 0.8       |
| שווי מ"ר מבונה בנכס הנדון             | 5,863 ₪   |
| שטח עליית הגג במ"ר                    | 38.56     |
| שווי זכויות הבניה                     | 226,085 ₪ |
| שווי מעטפת חלל גג בנוי                | 96,250 ₪  |
| סה"כ שווי הזכויות                     | 322,335 ₪ |
| בניכוי היטל השבחה                     | 100,706 ₪ |
| בניכוי עלויות הכנת תב"ע מיוחדות לדירה | 5,000 ₪   |
| סה"כ שווי הנכס הנדון במעגל            | 217,000 ₪ |
| חלק יחסי של תת חלקה 6                 | 27,300 ₪  |
| 12.58%                                |           |
| שווי חלקו היחסי של תת חלקה 6 במעגל    | 27,300 ₪  |

10. השומה

לאור האמור לעיל, בשים לב למחירי המקרקעין בסביבה ולהתאמות

המתבקשות, הריני מעריך כדלקמן,

עמוד 6



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**שווי הזכויות בנכס שבנדון בסכום של**

217,000 ₪.

**שווי חלקו היחסי של תת חלקה 6 (12.58%) בסכום של**

27,300 ₪.

**הסכום הנ"ל כולל מע"מ."**

10. ביום 05.07.18 התקיים דיון במסגרתו נחקר השמאי על חוות דעתו על ידי הצדדים. בתום הדיון נקבע התיק להגשת תצהירים ולדיון הוכחות. הצדדים הגישו תצהיריהם וביום 3.1.19 התקיים דיון הוכחות. מטעם התובעים העיד התובע 1, מר מאיר לוי, ומטעם הנתבעים העיד הנתבע 1, מר משה ענתבי.

**טענות הצדדים בתמצית**

11. לטענת התובעים השטח הבנוי בפועל בעליית הגג הגבוהה מ-1.8 מ' גדול בהרבה ממה שמופיע בהיתר ועומד לכל הפחות על 54.98 מ"ר בעוד שבהיתר נקבע כי ניתן לבנות שטח של 38.56 מ"ר מעל 1.8 מ"ר. לפיכך, לטענתם החלטת מינוי המומחה לפיה עליו להעריך שווי של 38.56 מ"ר בלבד כמו גם חוות הדעת שניתנה מכוח החלטה זו שגויות הן. בתמיכה לטענה זו הפנו התובעים לתשריט שנערך על ידי מודד מוסמך, נתן שלסינגר, במסגרת בקשה שהגישו הנתבעים לתיקון צו רישום הבית המשותף (מוצג ת/7) ולמדידות שנלקחו על ידי התובע מתוך חלל הגג המזרחי אשר זהה לטענתו לחלקו המערבי (מוצג ב' למוצגי התובעים). מכל מקום נטען על ידם כי אף השטחים בעליית הגג שגובהם מתחת ל-1.8 מ' נושאים ערך כלכלי ויש להביאם בחשבון במסגרת הערכת שווי של ההרחבה מה שלא נעשה על ידי השמאי קידר בחוות דעתו.

12. עוד טענו התובעים כי נפלו שגיאות בחוות דעתו של השמאי אשר מצדיקות את התערבותו בה ופסילת חלקים ממנה. כך טענו כי סקירת עסקאות המכר שעליהן התבסס השמאי לצורך הערכת שווין של הזכויות אינה מהווה מדגם מייצג ולוקה בכשל סטטיסטי כלשונם. גם לעניין זה מפנים התובעים לסקר שערכו בעצמם ולפיו ממוצע שוויו של מ"ר בנוי בסביבת הבית המשותף הוא 19,578 ש"ח ולא 18,200 ש"ח כפי שקבע השמאי (מוצג לג' למוצגי



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים). כן טענו כי הפחתת מקדם בגין רווח יזמי, נוסף על מקדם ערך עליית הגג, מהווה כפל הפחתה. לפי הטענה, רווח יזמי הוא רכיב אינהרנטי לשווי המקרקעין והוא חולש על כל תחומי הבית המשותף לרבות חלל הגג. לפיכך, כך לטענתם, מקדם עליית הגג מקפל בתוכו רווח יזמי ואין מקום ליתן לו מקדם הפחתה נפרד. כמו כן נטען כי מאחר שיתר בעלי הדירות הסכימו שהגג יוצא מגדר הרכוש המשותף ויוצמד לדירת הנתבעים הרי שאין עוד מורכבות קניינית במימוש זכויות הבניה בשטח זה ואין מקום להפחתה בגין מושע וסחירות מוגבלת. כך נטען כי כיוון שלנתבעים ניתן פטור מתשלום היטל ההשבחה בגין תוספת הבניה, אין מקום לנכות את ערכו משווין של הזכויות כפי שנקט השמאי.

13. הנתבעים מצדם טענו כי אין מקום לסטות מחוות דעתו של השמאי. משמונה מומחה מוסכם מטעם המפקחת אין כל מקום להגיש חוות דעת נוספות מטעם הצדדים לא כל שכן תחשיבים מטעם התובע 1. לשיטתם, השמאי נחקר על חוות דעתו ולא מצא לשנות מן העקרונות והשיקולים שהנחו אותו בעת עריכת השומה ובשים לב למעמדו המיוחד של מומחה בית משפט, יש לאמץ את חוות דעתו של השמאי ולהעמיד את שווין של זכויות הבניה על פיה. לטענת הנתבעים אף חוות דעת נוספות שהוכנו לצרכים שונים והעריכו את שווי עליית הגג הגיעו לתוצאה דומה לזו של השמאי המוסכם (למשל חוות דעת מטעם השמאי ליאור איתן שהוכנה לצורך שומת מס שבח – נספח 10 לכתב ההגנה).

### **דיון והכרעה**

14. בראשית פרק זה יובהר, כי הנתבעים עד סוף ההליך המשיכו לטעון בלהט לגבי מועד בניית עליית הגג על ידי הנתבעים. טענות אלו רלוונטיות אך ורק לעניין סעד של דמי שימוש ממנו חזרו הנתבעים ולפיכך אינני נדרשת כלל לטענות אלו.

15. עוד בראשיתו של פרק זה יובאו העקרונות שהותוו בפסיקה באשר לחוות דעת מומחה שמונה על ידי בית המשפט.

16. מצאתי כי יש לדחות את טענות הנתבעים באשר לכך שהשטח הבנוי בפועל גדול בהרבה מזה המופיע בהיתר הבניה. הנתבעים לא הצליחו להוכיח טענה זו וכל הראיות העומדות בפניי מוכיחות את ההפך. עיון בפרוטוקול הדיון בוועדה המקומית בבקשה להיתר מיום



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

08.02.16 מעלה כי בבדיקה שנערכה על ידי מפקח מטעם הוועדה המקומית ביום 21.12.15 נמצא, כי תוספת הבניה שביצעו הנתבעים בעליית הגג תואמת את בקשתם להיתר בניה והיא בשטח של כ-38 מ"ר מעל 1.8 מ' (מוצג מ' למוצגי התובעים). כך עולה גם מתעודת סיום הבניה שהנפיקה מחלקת הפיקוח בעיריית מודיעין בה צוין כי "הבניה בשטח עליית הגג בוצעה בהתאם להיתר הבניה וכי התוספת לשטחים העיקריים היא בהיקף של כ-38.55 מ"ר" (מוצג מו' למוצגי התובעים). לכל אלו יש להוסיף גם את שנקבע בעמ' 4 לחוות הדעת השמאי ליאור איתן שהוכנה לצורך דיווח לרשות המיסים וצורפה כנספח 10 לכתב ההגנה: **"מביקור במקום ועיון בתכנית היתר מס' 20160354, עולה כי עליית הגג בנויה בהתאם להיתר"**. לא עלה בידי התובעים להוכיח את אשר ברצונם להוכיח. תשריט המודד שלסינגר אליו מפנים התובעים אינו מלמד דבר וחצי דבר באשר לכך שהבניה אינה תואמת את ההיתר. הפער בשטחים בין המצב הקודם למצב החדש באשר לדירת הנתבעים מבטא את שטח הרצפה החדש של דירת הנתבעים (כולל שטחים נמוכים מ-1.8 מ') ולפיכך אין בו כדי ללמד על כך שהבנוי איננו תואם היתר.

17. אני מקבלת את טענת הנתבעים המתבססת על עדות המומחה ועל הערתו בגוף חוות הדעת לפיה יש לתקן את חוות הדעת ולהפחית את שטח היטל המדרגות (3 מ"ר) מחישוב השווי זאת בהתאם לתקן מס' 9 של הוועדה לתקינה השמאית בדבר הגדרה ודווח של שטחים בנויים בדירות מגורים בשומות מקרקעין (ספט' 2006, פורסם באתר משרד המשפטים) על פיו שטחו של מפלס עליון אינו כולל את שטח היטל המדרגות העולות אליו. בחקירתו הסביר המומחה כי אלמלא החלטתי בה נקבע כי יש להעריך את שווי זכויות הבניה על פי השטח הנקוב בהיתר הבניה, ראוי היה להתחשב בהוראות התקינה השמאית במסגרת חישוב חלקם של התובעים בדמי האיזון ולהפחית מסך זכויות הבניה שטח של 3 מ"ר בגין היטל המדרגות המובילות אל עליית הגג. איני רואה מקום להתערב בשיקול דעתו המקצועי של השמאי בנקודה זו, ומקובלת עליי עמדתו ועמדת הנתבעים הנסמכת עליה.

18. עם זאת, מקובלת עליי טענת התובעים כי אף השטחים שהשלכתם האופקית היא מתחת ל-1.8 מ' נושאים ערך כלכלי ולא ניתן להתעלם מהם כליל בעת חישוב הערכת שווי תוספת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבניה בגג. אמנם תקנה 4(ד) לתקנות התכנון והבניה קובעת כי: "שטח עליית גג יחושב לפי ההשלכה האופקית על הרצפה של אותו חלק, בעליית הגג, הגבוהה מ-1.80 מטרים.", אולם אין שיטת החישוב הקבועה בתקנה הופכת שטחים שגובהם נמוך מ-1.8 מ' לחסרי ערך לחלוטין (לעמדה דומה ראו ת"א (י-ם) 11059/93 סומפולינסקי חיים נ' גיטליב יצחק (פורסם בנבו, 13.03.01)). לעניין זה השיב השמאי בחקירתו כי לו נדרש היה להעריך את שוויים של שטחים אלה היה מעמידו בשיעור של בין 10% ל-15% משוויין של זכויות הבניה (עמוד 7 שורות 21-22 לפרוטוקול הדיון מיום 05.07.18). בהתאם לכך אני קובעת כי ערכם של השטחים האמורים יובא בחישוב חלקם של התובעים בדמי האיוון בשיעור של 15% משווי זכויות הבניה. מן הבקשה להיתר עולה כי החלל בעליית הגג הנמוך מ-1.8 מ' עומד על 29.4 מ"ר.

19. מינוי מומחה על ידי בית המשפט נעשה במטרה לקבל תמונה מדויקת ומלאה בנושא המצוי במחלוקת בין הצדדים ואשר ההכרעה בו כרוכה בסוגיות המחייבות ידע וניסיון בעניין שבמומחיות (סוגיות בסדר דין אזרחי, אורי גורן, מהדורה שתיים-עשרה 435 (2015) (להלן: "גורן")). היות שמומחה מעין זה מצוי בעמדה אובייקטיבית, שאיננה מחויבת למי מן הצדדים, מאפשרת חוות דעתו בחינת הסוגיה שבמחלוקת ללא משוא פנים (ע"א 680/87 מדינת ישראל נ' מזרחי, פ"מ מו(4) 154, 161 (1992); ע"א 5509/09 מסארווה נ' עזבון המנוח אברהם חסן מסארווה, פס' 14 לפסק דינה של השופטת חיות (פורסם בנבו, 23.2.2014)). ברם, ועל אף היתרונות האמורים, יש לזכור כי חוות דעתו של המומחה נותרת ראייה ככלל הראיות ואין בה כדי לכבול את שיקול דעתו של בית המשפט אשר בידיו לעולם ההכרעה הסופית (גורן, עמ' 435; ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי, פס' 4 לפסק דינו של השופט אלוני).

20. בענייננו ניתנה לצדדים הזדמנות לחקור את השמאי על חוות דעתו והוא אכן נחקר לגביה ארוכות. איני מוצאת כי נפל פגם בחוות הדעת המצדיק פסילתה כטענת התובעים והיא מקובלת עלי ברובה. ודאי שאיני מוצאת לנכון להעדיף את תחשיבי התובע 1, אשר איננו



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שמאי, אף שהוא מתיימר להיות כזה. יחד עם זאת, מצאתי לנכון להתערב בחוות הדעת בשתי נקודות ובכך לקבל את עמדת התובעים באשר להן.

21. במסגרת חוות הדעת קבע השמאי קידר מקדם הפחתה בגין מושע וסחירות מוגבלת. לעמדת

השמאי בחקירתו, כל אימת שחלל הגג טרם נרשם במסמכי רישום הבית המשותף כחלק מדירת הנתבעים הרי הוא בגדר רכוש משותף שהשימוש בו כרוך במורכבות קניינית אשר עליה לבוא לידי ביטוי באמצעות מתן מקדם לשיתוף (מושע) (עמוד 4 שורות 16-25 לפרוטוקול הדיון מיום 05.07.18). אני מוצאת לנכון להתערב בקביעת השמאי בנקודה זו ולבטל את מקדם ההפחתה בגין מושע וסחירות מוגבלת וזאת מן הטעמים שיפורטו להלן.

22. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, שעניינו שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה, קובע כי:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."

23. בהתאם לסעיף זה הוצאה של חלקים מן הרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם

הרחבתה וכן החלטה בדבר חלוקת זכויות הבניה לצורך כך, טעונה הסכמה של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. בענייננו הוכח, ועל כך אין חולק, כי כבר בשלב הבקשה להיתר בניה, כל בעלי הדירות, למעט התובעים, הסכימו מפורשות על הוצאת חלקו המערבי של גג הבית המשותף מגדר הרכוש המשותף והצמדתו לדירת הנתבעים לשם הרחבתה (ראו נספח 3 לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1). למעלה מכך סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין אשר הובא לעיל מלמדנו כי שלב דמי האיזון בו אנו מצויים נעשה רק לאחר שכבר נתקבלה החלטה בעניין הרחבת הדירה, כלומר כשכבר קיים הרוב הנדרש על פי סעיף 71 ב לחוק המקרקעין לשם ההרחבה. לפיכך



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/250/2017

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אין הצדקה ליתן מקדם הפחתה בשל המורכבות הקניינית שכן במצב דברים זה לא עתיד להתעורר קושי בשלב סיפוח עליית הגג לדירת הנתבעים מבחינה רישומית.

24. כך אף מצאתי כי יש להתערב בכל הנוגע לניכוי היטל ההשבחה משווי עליית הגג. מהחומר המוצג בפניי עולה כי הנתבעים הגישו בקשה לפטור מהיטל השבחה וזאת בהתבסס על סעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (מוצגים לב1 ולב2 למוצגי התובעים) הקבוע כדלקמן:

"(1) **בניה או הרחבה של דירת מגורים לא ייראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 140 מ"ר; עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת.**

(2) **העברת הבעלות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור בפסקה (1) או שניתן להרחיבה לפי תכנית, לא יראו כמימוש זכויות ולא תחול בגינה חובת תשלום ההיטל, אם המחזיק במקרקעין או קרובו השתמשו בדירה למגוריהם או למגורי בני משפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד מכירתה משך זמן שאינו פחות מארבע שנים; לענין זה, "גמר הבניה" – כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.**

25. בהתאם לסעיף זה המתנה את קבלת הפטור בכך ששטח הדירה לאחר הבניה אינו עולה על 140 מ"ר ושהדירה לא תימכר לפרק זמן של 4 שנים מגמר הבניה, הנתבעים קיבלו פטור זמני מהיטל ההשבחה ביום 15.8.16 ואף נרשמה הערה על ידי הוועדה המקומית בעניין זה בנסח הרישום. במצב דברים זה בו כלל לא שולם היטל השבחה על ידי הנתבעים ומן הסתם הפך הפטור לקבוע אינני סבורה כי היה מקום לנכות סכום זה משווי הזכויות (להחלטה דומה ראו: ת"א 21924-07-16 **יוסף בנסון נ' גלית גרינבאום** (פורסם בנבו, 08.04.18)).

**סוף דבר**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות

מס' תיק: 3/250/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. תביעת התובעים לתשלומי דמי איזון מתקבלת.

27. חוות דעת השמאי מתקבלת אף היא ברובה למעט התיקונים הבאים:

א. שטח עליית הגג שיילקח בחשבון (מעל לגובה 1.8 מ') יעמוד על 35.56 מ"ר תוך הפחתת

שטח היטל המדרגות (3 מ"ר).

ב. השטחים הנמוכים מ-1.8 מ' (29.4 מ"ר) יילקחו בחשבון כך שינתן להם שיעור של

15% משווי מ"ר רגיל.

ג. ביטול מקדם ההפחתה בגין מושע וסחירות מוגבלת.

ד. ביטול ניכוי היטל ההשבחה.

ולהלן התחשיב:

| מרכיב                                      | שווי                         |           |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| שווי למ"ר בנוי בממוצע                      | 18,200 ש"ח                   |           |
| הפחתת רווח יזמי                            | 0.85                         |           |
| עלות בניה למ"ר                             | 5,000 ש"ח                    |           |
| שווי מ"ר מבונה                             | 10,470 ש"ח                   |           |
| מקדם עליית גג                              | 0.7                          |           |
| שווי מ"ר מבונה בנכס הנדון                  | 7,329 ש"ח                    |           |
| שטח עליית הגג במ"ר לאחר הפחתת היטל המדרגות | 35.56                        |           |
| סך השטחים שגובהם מתחת ל-1.8 מ' במ"ר        | 29.4                         |           |
| שווי זכויות הבניה                          | 260,619 ש"ח (7,329*35.56)    |           |
| שווי השטחים שגובהם מתחת ל-1.8 מ'           | 32,320 ש"ח (0.15*7,329*29.4) | 15%       |
| שווי מעטפת חלל גג בנוי                     | 96,250 ש"ח                   | 2,500 ש"ח |
| בניכוי עלויות הכנת התב"ע                   | 5,000 ש"ח                    |           |
| סה"כ שווי תוספת הבניה                      | 384,189 ש"ח                  |           |
| חלקה היחסי של תת חלקה 6                    | 48,330 ש"ח                   | 12.58%    |



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק: 3/250/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. לאור האמור אני קובעת כי הנתבעים ישלמו לתובעים דמי איזון בסכום כולל של 48,330 ש"ח.

29. לאור התוצאה אליה הגעתי אני קובעת כי הנתבעים יישאו בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך 2,500 ש"ח.

30. סכומים אלו ישולמו לתובעים בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

**ניתן היום, י"ד כסלו תשפ"א, 30 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.**

---

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין